

招聘行为管理规范

版本：2023年12月版

一、前言

感谢您使用BOSS直聘！为打造一个严肃、纯净的招聘求职信息服务平台，向您和求职者提供更好的服务，我们就BOSS直聘平台上的招聘行为制定本规范。

1.1 本《招聘行为管理规范》（以下简称“规范”）系用户（在本规范中特指“招聘者”或有招聘需求的企业）与北京华品博睿网络技术有限公司（以下简称“BOSS直聘公司”或“平台”或“我们”）订立的[《BOSS直聘用户协议》](#)的有效组成部分，与[《BOSS直聘用户协议》](#)共同构成您与BOSS直聘公司合作的法律文件。

1.2 您在使用BOSS直聘服务之前，请务必审慎阅读、充分理解本规范。当您使用BOSS直聘平台服务时，即表示您已阅读并同意本规范的全部内容。

1.3 BOSS直聘有权根据法律法规、政策及产品需求更新本规范，请您定期访问并查看最新版本。如您在本规范更新后选择继续使用BOSS直聘服务，即表示您接受经修订后的条款和内容。

1.4 本规范主要基于《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《人力资源市场暂行条例》《人力资源服务机构管理规定》《互联网信息服务管理办法》《网络招聘服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户账号名称管理规定》等国家法律法规及相关规范性文件（以下简称“法律规定”）制定。

二、原则

2.1 用户应仅以招聘目的使用平台，不得利用平台从事违法违规活动，或以招聘为名使用平台从事其他活动，如营销推广、寻求合作等。

2.2 用户应严格遵守法律法规及本规范的规定开展招聘工作，平台应严格遵守法律法规并依据本规范的规定对用户进行管理。

三、违规行为的认定

3.1 平台认定违规行为的主要依据：

- 3.1.1 平台监测审查的结果；
- 3.1.2 行政主管部门的通报、通知；
- 3.1.3 司法机关的法律文书；
- 3.1.4 平台其他用户的投诉、举报；
- 3.1.5 新闻媒体曝光；
- 3.1.6 其他合法合规渠道反馈的结果。

3.2 平台根据法律法规及本规范的规定，结合证据材料对用户的违规行为进行认定并形成认定结果。平台根据该认定结果对用户下发管理措施。

3.3 对于部分存在争议的案件，平台将引入大众评审的方式进行公投，并参考公投情况形成认定结果。平台根据该认定结果对用户下发管理措施。

四、违规行为的类型

平台根据法律法规的要求、公序良俗、社区公约及平台规则，将平台上的违规行为分为以下五类：

4.1 重大违法违规：用户行为存在违反法律法规禁止性规定，且可能会对平台招聘求职安全造成严重影响，需要立即采取措施避免影响进一步扩大的情况。

4.2 一般违法违规：用户行为存在违反法律法规禁止性规定的其他情况。

4.3 影响求职者体验：用户行为虽未违反法律法规禁止性规定，但严重影响求职者体验、平台生态，或其他不利于招聘求职环境的情况。

4.4 不满足准入要求：用户不符合平台准入要求，如已经被列入失信名单或进入破产清算程序、无法提供相应的资质证明、合作证明等情况。

4.5 风险职位：用户发布的职位虽未违反法律法规禁止性规定，但平台结合网络招聘特点、行业情况、平台运营成本、求职安全等因素，认为存在较高风险，或暂不适合发布的情况。

五、违规细则

（一）重大违法违规

5.1 严禁危害国家安全、社会稳定类违法违规行为，包括但不限于：

5.1.1 反对宪法基本原则的；

5.1.2 危害国家安全、泄露国家秘密的；

5.1.3 煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度、分裂国家、破坏国家统一的；

5.1.4 损害国家荣誉和利益的；

5.1.5 宣扬恐怖主义、极端主义的；

5.1.6 分裂国家、民族、政治、疆土的；

5.1.7 贬损、恶搞、损害革命领袖、英雄烈士人物形象、名誉的；

5.1.8 不当使用党和国家领导人姓名、形象的；

5.1.9 宣扬战争、买卖军火、交易枪支，如在职位发布、沟通聊天中提及上述敏感信息等；

5.1.10 其他危害国家安全、社会稳定类违法信息，或有其他违反《网络信息内容生态治理规定》第六条、第七条规定的。

5.2 严禁淫秽、色情类违法违规行为，包括但不限于：

5.2.1 利用平台实施色情行为，如在职位发布、沟通聊天、线下面试过程中发布色情擦边信息，或有类似行为的；

5.2.2 发布色情助理类职位，如要求照顾起居、提供按摩、住家或贴身服务等；

5.2.3 发布色情主播类职位，如要求提供大尺度、擦边表演、穿着暴露或在直播中存在不文明、挑逗、性暗示、传播色情信息等；

5.2.4 发布色情技师类职位，如提供违法、色情、擦边服务等；

5.2.5 发布色情陪玩类职位，如假借陪玩名义提供色情服务、一对一线下陪玩、同城旅游亲密陪玩陪睡等；

5.2.6 发布专职陪酒类职位，如职位限定女性且要求陪酒、工作内容为陪酒、专业陪酒、有偿一次性陪酒等；

5.2.7 发布色情模特职位，如工作内容色情或具有色情倾向、职位描述中展示大尺度、擦边内容或情趣内衣，或招聘者在介绍模特职位时有个人色情行为，如要求提供裸照、三围等；

5.2.8 为夜场、花场或其他色情场所招聘，发布色情场所相关职位，如为色情场所代招、工作内容需要前往色情场所，或需要前往异地提供色情服务等；

5.2.9 发布色情类违法信息，如卖淫、性交易、招嫖、外围或其他色情类服务信息等；

5.2.10 发布其他淫秽色情类信息，或有类似行为的。

5.3 严禁赌博类违法违规行为，包括但不限于：

5.3.1 为赌场或其他涉赌企业招聘，发布与赌博相关职位，如工作内容包含从事赌博活动、担任荷官、发牌员，或传播推广赌博相关信息等；

5.3.2 为经营博彩或网络彩票业务的企业招聘，发布网络彩票售卖类职位。

5.4 严禁发布毒品、精神药品、麻醉药品等违法违规信息。

5.5 严禁在招聘过程中有暴力、人身攻击、伤害等行为。

5.6 严禁宣扬封建迷信或发布包含黑社会、非法组织类违法违规信息，包括但不限于：

5.6.1 发布封建迷信类违法违规信息；

5.6.2 为涉黑企业或非法组织招聘，发布涉黑类职位。

5.7 严禁诈骗类违法违规行为，包括但不限于：

5.7.1 实施套路贷或其他贷款类诈骗，如整容贷等；

5.7.2 为经营刷单业务的企业招聘，发布刷单类职位，如职位描述中包含兼职刷单、垫付返现或其他类似内容等；

5.7.3 实施金融类诈骗，如职位描述中包含引导求职者投资入股、交易员、分析师类职位无需经验即可入职或其他类似内容等；

5.7.4 实施设局类诈骗，如以恋爱关系设局的杀猪盘诈骗、针对老年人特点设局的古董字画、股东分红或储值卡诈骗等；

5.7.5 以招聘为名使用任何方式实施诈骗。

5.8 严禁传销或传销模式企业招聘。

5.9 严禁个人信息类违法违规行为，包括但不限于：

5.9.1 高频异常索取或骗取简历、微信、手机号等联系方式，或通过其他非平台允许的方式获取个人信息，如采取变体联系方式获取个人信息等；

5.9.2 在沟通面试过程中引导求职者注册与求职无关APP，或使用其他方式诱导求职者提供个人信息；

5.9.3 贩卖账号，账号交易，账号或个人信息买卖；

5.9.4 招聘过程中以任何方式违法违规收集个人信息。

5.10 严禁违反未成年人保护规定类违法违规行为，包括但不限于：

5.10.1 招募十六周岁以下童工；

5.10.2 招募未成年人从事高危、禁止性工作，如井下作业、矿场等。

(二) 一般违法违规

5.11 严禁劳动合同签署类违法违规行为，包括但不限于：

5.11.1 不签、迟签劳动合同或劳务合同；

5.11.2 向候选人发送offer后恶意取消或恶意解约，如短期招录后无任何理由解约，或其他在缔约和履约过程中违法或存在严重过失的行为；

5.11.3 在劳动合同中约定违法或不合理条款，如离职退款、不合理违约责任等。

5.12 严禁薪资类违法违规行为，包括但不限于：

5.12.1 发布无薪资、无底薪职位；

5.12.2 欠薪、克扣薪资；

5.12.3 恶意虚高薪资、福利待遇、补助、绩效等；

5.12.4 发布不合理、远超行业平均标准的不实薪资，或以其他违法方式诱导求职者投递简历等违法违规行为；

5.12.5 约定低于各地最低工资标准的薪资，或设置不合理条件克扣薪资。

5.13 严禁收费类违法违规行为，包括但不限于：

5.13.1 不合理收取中介费；

5.13.2 不合理收取体检费、服装费、材料费、住宿费；

5.13.3 发布合伙人、加盟、推广类职位，或其他类似模式的收费职位；

5.13.4 诱导强迫司机、外卖员或配送员租车、购车、贷款，或超额收费；

5.13.5 其他不合理收费的。

5.14 严禁就业歧视行为，如因种族、肤色、宗教、性别、户籍、地域、年龄等任何不合理原因差别对待求职者。

5.15 严禁其他违反劳动法类违法违规行为，包括但不限于：

5.15.1 不缴、迟缴五险一金；

5.15.2 以任何方式、理由扣押求职者证件，如身份证、学位证，或要求担保、抵押；

5.15.3 发布超过法定工时限制、工时过长、侵害劳动者休息权的职位；

5.15.4 其他违反劳动法类违法违规的。

5.16 严禁金融监管类违法违规行为，包括但不限于：

5.16.1 发布信用卡套现或积分兑换类违法违规信息；

5.16.2 发布AB贷、保本保收益类理财、非法贷款类违法违规信息；

5.16.3 无资质销售POS机、利用网络销售POS机，或其他押金、套现相关行为；

5.16.4 其他违反金融监管类法律法规的。

5.17 严禁其他从事违法违规业务或发布违法违规信息的行为，包括但不限于：

5.17.1 发布资质挂靠类职位，如建筑、医疗类资质挂靠；

5.17.2 发布代孕、非法捐精/捐卵、性别筛选、违法或违背伦理的医学试验技术类信息；

5.17.3 发布征信修复类信息；

5.17.4 发布买卖公职类信息；

5.17.5 发布虚拟货币、虚拟数字财产类信息；

5.17.6 非法使用他人商标、品牌；

5.17.7 非法使用他人肖像、作品，或利用平台信息发布从事其他侵权行为；

5.17.8 发布代考、代写类信息；

5.17.9 利用平台规则漏洞牟利；

5.17.10 发布网络水军类信息；

5.17.11 其他违法违规类业务。

(三) 影响求职者体验

5.18 禁止在平台从事广告、引流行为，包括但不限于：

5.18.1 发布寻求合作类广告引流信息；

5.18.2 发布营销类广告引流信息；

5.18.3 发布网络兼职类广告引流信息；

5.18.4 发布任何非招聘目的的广告引流信息。

5.19 反对任何形式的不文明行为，包括但不限于：

5.19.1 口嗨，用戏谑、口无遮拦、不友好、调侃等方式声称从事违法违规行为；

5.19.2 语言人身攻击，如辱骂等；

5.19.3 语言骚扰，如反复与明确拒绝投递的求职者开聊、沟通无关内容等；

5.19.4 面试爽约；

5.19.5 拒绝求职者合理问题，如面试进展；

5.19.6 面试迟到、贬低怠慢求职者；

5.19.7 其他影响求职者体验的不文明行为。

5.20 反对发布不真实职位的行为，包括但不限于：

5.20.1 将已停招的职位继续在平台上展示；

5.20.2 发布职位类型不准确的职位，如以获取更多曝光为目的，恶意篡改工作类型、错选职位分类、在沟通面试环节才告知求职者真实在招职位的不诚信行为等；

5.20.3 以不付或少付价款为目的，发布与实际招聘需求不符或不完全相符的职位信息，包括但不限于错选职位类型、使用与实际招聘需求、岗位职责不符或引人误解的内容填写职位信息（包括但不限于职位/工作内容描述、关键词等）等不诚信行为；

5.20.4 其他发布不真实职位的行为。

5.21 反对发布任何不真实企业信息，如logo造假、业务造假、虚假宣传、企业介绍不实等。

5.22 不支持存在安全风险，已经被多次举报的企业或招聘者招聘。

(四) 不满足准入要求

5.23 不支持企业经营状态异常的企业或招聘者招聘，包括但不限于：

5.23.1 营业执照注销、吊销的；

5.23.2 企业、法定代表人或负责人被列入失信名单的；

5.23.3 已经破产、进入破产程序的；

5.23.4 存在严重经营困难、倒闭或其他求职者反馈有经营异常的；

5.23.5 存在重大不良舆情的；

5.23.6 其他因经营状态异常不支持招聘的。

5.24 不支持身份异常的招聘者使用平台服务，包括但不限于：

5.24.1 使用虚拟号、国外手机号注册的；

5.24.2 身份异常的，如存在账号外借、非本人使用、同一账号在多个地区同时登录、虚假离职、账号异地跨城市扫码登录或其他招聘者身份虚假的情形等。

5.25 不支持人企关系异常的招聘者使用平台服务，包括但不限于：

5.25.1 提供虚假认证材料；

5.25.2 冒充其他公司员工招聘，如中介、猎头虚假认证至代招公司名下开展招聘等；

5.25.3 冒充个体户异地招聘；

5.25.4 其他人企关系异常的。

5.26 不支持设备异常的招聘者使用平台服务，包括但不限于：

5.26.1 使用第三方插件的，如插件功能存在违规收集或存储求职者简历等；

5.26.2 使用的设备识别号被篡改或设备已经被列为黑名单的；

5.26.3 存在同一时间异地登录、非常用设备登录导致异常的，或不合理异地异常设备登录的；

5.26.4 其他设备异常的。

5.27 不支持地址异常的招聘者使用平台服务，包括但不限于：

5.27.1 填写虚假的职位地址、面试地址或存在隐瞒真实工作地址行为的；

5.27.2 职位定位在风险地址的，如地址定位在境外高风险地区，或经查证属实或高度怀疑的色情窝点、诈骗窝点等。

5.28 不支持代招关系异常的招聘者使用平台服务，包括但不限于：

5.28.1 公司之间除总公司与分公司关系之外均不支持代招。

5.28.2 人力资源服务机构无法提供与客户委托招聘授权的不支持代招；

5.28.3 其他代招关系异常的。

5.29 不支持资质异常的企业招聘，包括但不限于：

5.29.1 人力资源服务机构或实际从事人力资源服务的企业无法提供人力资源服务许可证、劳务派遣经营许可证的；

5.29.2 平台基于求职安全考虑对部分行业（如按摩/保险/网约车/货运服务/涉政府合作/其他因风险较高需要进行资质管控的）要求提供相关资质证明及合作证明，但用户无法有效提供的；

5.29.3 虚假冒用他人品牌的。

5.30 不支持已经被列入平台黑名单的企业、招聘者使用平台服务，包括但不限于：

5.30.1 身份信息已经被列入黑名单的；

5.30.2 登录设备已经被列入黑名单的；

5.30.3 企业名称已被列入黑名单的；

5.30.4 其他因此前严重违规行为已被列入黑名单不支持招聘的。

(五) 风险职位

5.31 禁止发布存在风险的招生培训类职位，包括但不限于：

5.31.1 手艺培训类职位，如在家政、美容美业、店铺学徒中有培训收费或类似表述等；

5.31.2 技术培训类职位，如在职位中提及视频剪辑、编程、设计培训收费或类似表述，或其他引导求职者考证等；

5.31.3 其他以招聘为名，实际借机开展招生培训业务的职位。

5.32 禁止发布存在风险的兼职类职位，包括但不限于：

5.32.1 网络兼职类职位；

5.32.2 兼职模特类职位；

5.32.3 手机/手工兼职类职位；

5.32.4 其他因具有较高风险，暂不支持发布的兼职类职位。

5.33 禁止发布存在风险且需前往异地工作的职位，包括但不限于：

5.33.1 驻外类职位，如前往境外风险地区、从事境外博彩业务或平台暂无法核实企业真实业务内容的情况等；

5.33.2 出海类职位，如远洋捕捞、跟船出海等；

5.33.3 其他具有高风险且需要前往异地工作的职位。

5.34 禁止发布业务不合规或存在高风险的职位，包括但不限于：

5.34.1 博眼球、违反公序良俗的体验类职位；

5.34.2 游戏陪玩类职位；

5.34.3 中小学上门家教类职位；

5.34.4 直销或直销模式类职位；

5.34.5 其他因业务模式存在不合规或高风险而不支持发布的职位。

5.35 禁止发布工作内容不合规或存在高风险的职位，包括但不限于：

5.35.1 工作内容要求假扮异性、外国人，或其他以不正当的销售运营方式开展业务的职位；

5.35.2 工作内容为从事医托、酒托、婚托，或其他以不正当方式诱导消费的职位；

5.35.3 工作内容为医疗试验、器械试验的职位；

5.35.4 其他因从事的工作内容不合规或高风险而不支持发布的职位。

六、管理措施

平台将根据违规行为的性质及严重程度，适用如下管理措施：

6.1 账号封禁类：违规账号将被封禁冻结

6.1.1 平台会根据用户违规行为的严重程度及风险确定具体冻结方式，如招聘者身份冻结、招聘者及求职者双身份冻结、停止企业服务等；

6.1.2 如果违规行为对招聘求职安全造成严重影响的，平台还将依据法律法规的要求，将违规用户在平台上已提交的认证信息列入黑名单并实施后续管控措施。违规用户被列入黑名单后将无法入驻平台，所在的企业也将无法使用平台的服务。

6.2 资质核验类：违规账号将被下发资质认证材料

6.2.1 平台将根据用户违规行为的严重程度及风险确定下发的资质核验类型，如环境认证、地址认证等。平台将根据用户提交的认证材料进行核验，如该用户是否系本人登录，或用户是否已经得到企业的招聘授权等；

6.2.2 如用户已存在违规行为的，资质核验材料还包括承诺函，用于承诺不再从事某些业务或承诺不再出现某类违规行为。

6.3 限制功能类：违规账号将被限制使用部分服务功能

6.3.1 平台会根据用户违规行为的严重程度及风险确定下发的限制范围，如该用户暂时无法与平台上的求职者开聊，或暂时无法正常使用平台的交换微信、交换联系方式功能等；

6.3.2 功能限制期间该用户的账号仍可以使用平台的其他基础服务。

6.4 驳回删除类：违规内容将被驳回、删除或要求尽快调整修改

6.4.1 平台会根据法律法规及本规范的规定确定需驳回、删除的内容，如职位名称、职位描述、公司简介、薪资范围、敏感词等；

6.4.2 用户理解，平台有权对职位信息（包括但不限于用户选择的职位类型、填写的职位详情等）进行审核，如出现违反相关法律规定、平台规则或经平台提示拒不修改的，平台有权进行职位驳回、限制发布、关闭已在线职位、对被关闭职位或该职位的同类职位进行收费等处置措施。

6.5 教育警示类：违规账号将被要求学习法律法规及平台规则、浏览教育宣传文案/漫画、通过答题考试等

6.5.1 平台会根据用户违规行为的严重程度及风险确定下发的教育警示的内容及方式，如提示、警告弹窗、站内小秘书或短信通知、答题学习等；

6.5.2 为便于用户对法律法规及平台规则加深理解，平台将部分教育警示环节设置为无法跳过，用户在完成前将无法正常使用平台服务。

6.6 关联处理：平台对违规账号下发管理措施时，会根据用户违规行为的严重程度及风险确定是否对该账号的关联账号一并下发处置。

6.6.1 关联账号：指与违规用户账号之间存在关联关系的账号。

6.6.2 关联关系：平台基于网络招聘服务的特点和平台管理经验判断用户账号之间的关联关系。判断依据包括但不限于：招聘者与企业之间关联、实名认证主体关联、集团关联（公司、集团公司、关联企业）、认证材料关联、登录设备关联、地址关联等。

6.6.3 如违规行为属于用户个人行为的，平台将对该用户的账号进行处置。如违规行为属于企业违规行为的，平台将对该用户所认证的企业、同企业下的其他用户进行处置。

6.6.4 看准集团平台包括BOSS直聘、店长直聘等，如用户账号在BOSS直聘被封禁的，那么该用户在其他平台的账号也将被同时封禁。

6.7 平台对于多次违规或造成恶劣影响的用户将依照本规范从重或加重处理。

6.8 用户违规行为涉嫌违法犯罪的，平台将依法向有关行政机关及司法部门举报、披露相关信息。

6.9 用户违规行为给平台造成损失的，平台将保留追究相应损害赔偿责任或违约责任的权利。

七、通知

7.1 平台对存在违规的用户，会通过站内小秘书、站内信、页面弹窗等多种方式对处理结果进行通知。

7.2 如用户的行为属于严重违法违规，或需立即采取限制措施、避免对招聘求职安全造成严重影响的，平台有权在下发通知的同时采取管理措施。

八、申诉

8.1 平台充分保证用户的申诉权利。用户对管理措施有异议的，请及时通过平台申诉渠道进行反馈。

8.2 平台将及时对用户的申诉进行复核和反馈。用户申诉成立的，平台将撤销相应管理措施；用户申诉不成立或未申诉的，平台将依照当前管理措施执行。

九、其他

9.1 为保障BOSS直聘平台的稳定及安全，任何用户不得使用任何相关招聘管理系统、插件、外挂、工具或ATS，包括但不限于北森、大易、moka、图谱、云招、e成等，访问或接入BOSS直聘系统及/或获取BOSS直聘免费及付费服务（包括但不限于登录BOSS直聘账号、发布职位、浏览职位、收发简历、筛选匹配、定向推送消息、自动沟通等）。

9.2 本平台有权根据法律法规、政策及产品需求更新本规范，并在平台内予以公布。平台将以站内消息通知的方式提醒用户更新内容，以使用户了解最新版本。本规范自发布之日起七日后生效。

十、定义

10.1 “招聘者”：是指已经获得企业授权，有权代表企业在平台开展招聘工作的用户。用户在平台的招聘行为应视为职务行为。

10.2 “招聘行为”：是指用户代表其受雇企业，在平台上开展的以招聘为目的的一切行为，包括但不限于注册、登录、认证、查看开聊、账号管理、发布招聘信息、邀约面试等。平台严禁用户以招聘为名使用平台从事其他活动。

10.3 “安保服务”：是指《保安服务管理条例》中规定的门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫等安全防范工作，或安全检查、安全技术防范、安全风险评估、秩序维护等服务。

10.4 “人力资源服务机构”：是指经营范围包含人力资源、劳务派遣、实际存在代招或从事人力资源、劳务派遣业务的招聘企业。

发布日期：2023年12月11日

生效日期：2023年12月18日

历史版本：

[BOSS直聘《职位信息发布规则》\(V1.0\)](#)

[BOSS直聘《职位信息发布规则》\(V2.0\)](#)

[BOSS直聘《职位信息发布规则》\(V3.0\)](#)